ZAKON

O PROVEDBI ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USPOSTAVLJENE PREMA ANEKSU 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

("Sl. novine FBiH", br. 2/2002, 8/2002, 27/2002, 6/2004 i 51/2007)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se mjere zaštite i rehabilitacije dobara koja su utvrđena kao nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija).

Odredbe drugih zakona i propisa neće se primjenjivati ako su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 2

Pojašnjenje izraza u ovom zakonu

Nacionalni spomenik" je dobro koje je Komisija proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa članovima V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: "Aneks 8."), kao i dobra upisana na priloženu Privremenu listu nacionalnih spomenika, sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira na to da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Rehabilitacija nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona je vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog uništenja, kao i ponovna izgradnja (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku, u istim dimenzijama i od istog ili istovrsnog materijala kao što je bio prije rušenja uz, u mjeri u kojoj je to moguće, korištenje iste tehnologije građenja.

II - ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA

Član 3

Nacionalni spomenici uživaju najviši stepen pravne zaštite utvrđene posebnim zakonima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 4

Svako, a posebno nadležni organi Federacije, kantona i gradske i općinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju.

III - ODOBRENJA ZA ZAŠTITU, KONZERVACIJU I OBNOVU NACIONALNIH SPOMENIKA

Član 5

Odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika na prostoru u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene odlukom Komisije, izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 - u daljnjem tekstu: Zakon).

Odobrenja iz stava 1. ovog člana Ministarstvo izdaje na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika, a u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija.

Nadležni organi za odobravanje građenja van granica nacionalnih spomenika utvrđenih odlukom Komisije, odnosno van privremenih granica iz stava 2. ovog člana, kao i provođenje mjera zaštite u zaštitnim zonama i područjima koja graniče sa nacionalnim spomenikom utvrđuju se kantonalnim zakonima.

Član 6

(brisano)

Član 7

Za rehabilitaciju nacionalnih spomenika prije izdavanja odobrenja Ministarstvo je dužno za projekt rehabilitacije prethodno pribaviti stručno mišljenje nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

Za rehabilitaciju potpuno uništenih nacionalnih spomenika za koje ne postoji dokumentacija prije izrade projektne dokumentacije Ministarstvo je dužno prethodno pribaviti stručno mišljenje i podloge nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

Član 8

Pod uslovom da su ispunjeni kriteriji 2.(2), 6. i 7.(1) ovog Zakona, Ministarstvo izdaje potrebne dozvole za rehabilitaciju nacionalnih spomenika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Član 9

U postupku izdavanja odobrenja iz člana 5. ovog zakona primjenjuju se propisi o upravnom postupku ukoliko odredbama ovog zakona nije drugačije propisano.

Protiv rješenja Ministarstva donesenog u postupku izdavanja odobrenja iz člana 5. st. 1. i 2. ovog zakona ne može se izjaviti žalba.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Rješenja donesena suprotno odredbama ovog zakona ništavna su.

IV - OBAVEZE PREMA ANEKSU 8.

Član 10

Federacija je dužna osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika.

Ministarstvo provodi mjere iz stava 1. ovog člana.

V - OBAVEZNA SARADNJA

Član 11

Službenici organa uprave i institucija Federacije, kantona, grada i općina dužni su sarađivati sa Komisijom.

Službenici organa uprave i institucija Federacije, kantona, grada i općina dužni su sarađivati sa Ministarstvom i na zahtjev Ministarstva dostavljati mu svu relevantnu dokumentaciju vezanu za nacionalne spomenike.

Član 12

Kantonalna tijela uprave i gradske i općinske službe dužne su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvu dostaviti sve zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom koji su u postupku, a odnose se na odobrenje iz člana 5. ovog zakona.

VI - NADZOR

Član 13

Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona obavlja nadležna uprava za inspekcijske poslove.

Član 14

Inspekcijski nadzor nad odredbama ovog zakona vodi se po odredbama o inspekcijskom nadzoru utvrđenim Zakonom.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Ako je upravni postupak za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju pokrenut pred nadležnim organom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rješenje, ili je rješenje prije toga bilo poništeno i vraćeno prvostepenom tijelu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ovog zakona.

To ni u kom slučaju ne usporava izdavanje dozvole za rehabilitaciju niti neku mjeru koja se poduzima u skladu sa tom dozvolom, ni neku drugu radnju koja se poduzima u skladu sa ovim zakonom ili Aneksom 8.

Član 16

Sadržaj dokumenata prostornog uređenja suprotan odredbama ovog zakona neće se primjenjivati na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.

Član 17

Svi nadležni organi i pojedinci koji postupaju po ovlaštenju nadležnih organa dužni su zaštititi dobra za koja je podnesena molba Komisiji da se proglase za nacionalne spomenike u periodu od godinu dana od dana podnošenja molbe Komisiji ili do donošenja konačne odluke Komisije u skladu sa Aneksom 8, od poduzimanja mjera koje mogu oštetiti ta dobra.

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Samostalna odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 8/2002)

("Sl. novine FBiH", br. 8/2002)

6.

Ova odluka će biti objavljena odmah u "Službenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu na dan objavljivanja.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne I Hercegovine

("Sl. novine FBiH", br. 27/2002)

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a njime se potvrđuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, koji je Odlukom proglasio Visoki predstavnik za BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/02) i koja je stupila na snagu danom objavljivanja.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o provedbi odluka komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

("Sl. novine FBiH", br. 6/2004)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Redakcija nije sprovela izmjene i dopune predviđene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 27/2002) u Zakonu o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Sl. novine FBiH", br. 2/2002 i 8/2002), budući da su sve izmjene predviđene Zakonom prethodno sprovedene na osnovu ranije donijetog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH"; br. 8/2002).

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O PROVEDBI ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USPOSTAVLjENE PREMA ANEKSU 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. novine FBiH", br. 2/2002, 8/2002, 27/2002, 6/2004 i 51/2007)**
Rubrika:	IX-3 - Vanprivredne djelatnosti/Nauka, kultura i zaštita kulturnih dobara
Nivo dokumenta:	Federacije Bosne i Hercegovine
Glasilo:	**Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 51/2007 od 01/08/2007**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	22/01/2002 -
Verzija na snazi:	02/08/2007 -
Ukaz:	Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USPOSTAVLJENE PREMA ANEKSU 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 30. maja 2007. godine i na sjednici Doma naroda od 12. jula 2007. godine. Broj 01-02-445/07 20. jula 2007. godine Sarajevo Predsjednica Borjana Krišto, s. r.
Donosioci:	**1.** Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu **2.** Parlament Federacije BiH
Unijeto u bazu:	11/05/2017
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika